Consulenti del Lavoro

Cdl Lain Dott.ssa Paola
Cdl Roso Dott. Alessandro
Consulenti del Lavoro
Via Marano 8
36034 Malo

Circolare Informativa del 14/05/2026

LAVORO NERO SANZIONI E CONSEGUENZE

Oggetto: Quadro sinottico delle sanzioni per datori di lavoro e lavoratori aggiornato alla normativa vigente (D.L. 159/2025 e L. 198/2025).

La presente circolare ha lo scopo di illustrare le gravi conseguenze derivanti dall'impiego di personale non regolarizzato. Il quadro sanzionatorio è stato recentemente inasprito, con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro e alla nuova "patente a crediti".

1. Sanzioni Amministrative per il Datore di Lavoro (Maxisanzione)

L'impiego di lavoratori "in nero" comporta l'applicazione della cosiddetta **Maxisanzione**, il cui importo è commisurato alla durata della violazione per ogni singolo lavoratore:

- **Fino a 30 giorni di impiego:** da € 1.950 a € 11.700.
- **Da 31 a 60 giorni di impiego:** da € 3.900 a € 23.400.
- **Oltre 60 giorni di impiego:** da € 7.800 a € 46.800.

Maggiorazioni ed Aggravanti:

- L'importo è **maggiorato del 20%** se la violazione riguarda lavoratori stranieri irregolari, minori o percettori di sostegni al reddito.
- In caso di **recidiva** (illeciti medesimi nei 3 anni precedenti), la maggiorazione raddoppia e le sanzioni possono variare da € 9.700 a € 57.600.

2. Adempimenti Contrattuali e Pagamenti

Il datore di lavoro è inoltre soggetto anche alle seguenti sanzioni per:

- **Mancata consegna del LUL (Libro Unico del Lavoro):** da € 150 a € 7.200.
- **Pagamento in contanti:** l'obbligo di tracciabilità prevede sanzioni da € 1.000 a € 5.000.
- **Omissioni contributive:** il mancato versamento di contributi previdenziali ha **rilevanza penale** se l'omissione supera i € 10.000 annui.

3. Salute, Sicurezza e Sospensione dell'Attività

Il lavoro nero si accompagna spesso alla mancanza di tutele sulla sicurezza, che comporta sanzioni penali pesanti:

- **Mancata redazione del DVR:** arresto da 3 a 6 mesi o ammenda fino a € 9.112,57.
- **Mancata formazione e addestramento:** arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a € 7.403,96.
- **Mancata fornitura di DPI:** arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a € 6.954,00.

Inoltre, se la forza lavoro irregolare è **pari o superiore al 10%** del totale, l'attività viene **sospesa** con un'ulteriore sanzione aggiuntiva tra € 2.500 e € 3.000.

4. La Patente a Crediti (In vigore dal 01/01/2026)

Un'importante novità riguarda la decurtazione dei crediti dalla patente per le imprese che operano con lavoro nero:

- **5 crediti decurtati** per ogni lavoratore irregolare.
- **1 credito aggiuntivo** in presenza di particolari aggravanti.
- La **revoca della patente** è prevista in caso di dichiarazioni non veritiere per il suo rilascio.

5. Sanzioni per il Lavoratore

Anche il lavoratore incorre in gravi rischi legali se accetta di lavorare in nero:

- **NASpI e Assegno di Inclusione:** la percezione indebita di questi sostegni mentre si lavora in nero comporta la **reclusione** (fino a 3 anni per NASpI oltre i € 3.999,96; da 1 a 3 anni per l'Assegno di Inclusione), oltre alla restituzione delle somme e alla decadenza dal beneficio.
- **Falso ideologico:** dichiarare falsamente lo stato di disoccupazione può portare alla reclusione fino a 2 anni.
- **Evasione Fiscale:** l'omessa dichiarazione dei redditi percepiti in nero può avere rilevanza penale se l'imposta evasa supera i € 50.000.

Si raccomanda la massima osservanza delle norme per evitare conseguenze che possono compromettere la continuità aziendale e la libertà personale.

Cordiali saluti,

Studio Lain Consulenza del Lavoro

CDL Lain Dott. Paola
CDL Roso Dott. Alessandro